

1502143-14.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que já foi preso e condenado por tráfico de drogas. Quanto aos fatos, afirmou não ser autor dos crimes que lhe são imputados; que, no dia 14 de setembro dormiu na casa de parentes; que o marido da amiga de sua mãe lhe arrumaria um serviço; que ganhou um sofá e um fogão de doação; que saiu dia 15 de manhã e passou na casa de RAFAEL, porque ele precisava de um fogão; que pediu para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502143-14.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:

1502143-14.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

RAFAEL ALVES SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra JONATHAN NUNES DA SILVA RODRIGUES e RAFAEL ALVES SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e de extorsão qualificada por restrição de liberdade da vítima e majorada por emprego de arma contra Gerson Luiz Costa em 15 de setembro de 2022.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 15 de setembro de 2022, na Rua Cruzeiro D' oeste, altura do nº 167, Jardim Luciana, nesta cidade de Itaquaquetuba, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo Fiat/Uno, placas GBF-2966, e o valor de R\$100,00, pertencente a Gerson Luiz Costa; e, (II) nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, restringiram a liberdade de Gerson Luiz Costa e o constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com o intuito de obterem para eles indevida vantagem econômica, a fornecer senhas para realizar transferências bancárias, sendo que a restrição da

liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, Gerson estava chegando em casa com seu veículo Fiat/Uno, ocasião em que foi abordado pelos denunciados, os quais estavam munidos com uma arma de fogo. Em seguida, os roubadores subtraíram o veículo do ofendido e restringiram a liberdade dele no interior do automóvel, passando a trafegar com o carro. Nesse contexto, os denunciados ameaçaram a vítima para que ele fornecesse a senha de seu aplicativo bancário com o fim de realizar transferência por meio do PIX, bem como subtraíram o valor de R\$100,00. Em determinado momento, Gerson conseguiu tomar a arma dos roubadores e entrou em luta corporal com eles. Na sequência, a vítima e os denunciados saíram do veículo e o entrevero continuou. Na disputa pela arma foram efetuados dois disparos, mas ninguém foi atingido. Ato contínuo, os roubadores se evadiram a pé e a vítima acionou a Polícia Militar. Assim, os policiais militares foram até o local onde o Gerson estava e, após serem informados a respeito das circunstâncias do crime, passaram a efetuar patrulhamento com o intuito de localizar os roubadores. Nesse cenário, os policiais avistaram os denunciados se evadindo, subindo um escadão, mas não puderam realizar a abordagem em razão de barras de metal que havia no local. Dessa forma, os fatos foram comunicados a outra guarnição. Sendo assim, os policiais da outra equipe avistaram os denunciados na via pública e os abordaram, conduzindo-os ao distrito policial.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (págs. 92/93), os réus foram regularmente citados (págs. 104 e 106) e apresentaram resposta à acusação (pág. 110).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é improcedente.

A vítima GERSON LUIZ COSTA declarou que o jogaram no banco de trás do veículo e o levaram para o Jardim das Oliveiras; que pediam para ele fazer um pix, senão morreria; que apontavam uma arma de fogo para a cabeça dele; que andaram por cerca de 15 minutos; que o levaram para o Jardim das Oliveiras; que havia mais pessoas envolvidas, porque os assaltantes falavam pelo celular com outro indivíduo, avisando que estavam chegando; que passou o celular para o assaltante e, então, ele pôs a arma entre as pernas, e então o declarante tentou tomar a arma deles; que puxou o gatilho por várias vezes, mas a arma não disparou; que pararam o carro e o declarante desceu e saiu correndo, agarrando um dos assaltantes; que viu que a arma estava municiada; que outro assaltante tentou ajudar o comparsa; que nesse momento saíram dois disparos da arma; que os assaltantes abandonaram o carro e saíram correndo; que o declarante entrou no carro; que percebeu que os assaltantes não levaram seu celular, e eles deixaram o celular deles no carro; que pediu ajuda na rua e chamaram a polícia; que indicou para a polícia a rua em que os assaltantes entraram; que a viatura prendeu dois indivíduos; que reconheceu os indivíduos na delegacia. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que lhe foram subtraídos R\$ 100,00; que este valor foi subtraído logo no início da abordagem, na frente de sua casa; que estava em frente à sua casa quando foi abordado e revistado pelos assaltantes, e neste momento subtraíram o valor. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que foram efetuados dois disparos após diversas tentativas; que, no momento do reconhecimento realizado na Delegacia, só lhe foram exibidos os

indivíduos reconhecidos, não havendo outros indivíduos ao lado; que a polícia verificou o telefone celular deixado no carro pelos assaltantes. Em seguida, foi realizado reconhecimento pessoal, tendo a vítima apontado os acusados como autores do crime.

A testemunha VÍTOR ALEXANDRE BALDUÍNO DE OLIVEIRA, policial militar, declarou que fez contato com a vítima no local em que ela foi deixada; que a vítima declarou que tentou tomar a arma dos assaltantes e realizou disparos; que a vítima indicou a direção tomada pelos assaltantes; que, de posse das características, localizaram os indivíduos correndo em um escadão; que informaram a rede rádio e, alguns minutos depois, uma outra viatura os prendeu; que não se lembra se foram encontrados telefones celulares. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que viu os rapazes correndo mas não soube precisar a distância; que a distância era cerca de 50 metros; que os indivíduos estavam na metade da escada, subindo; que, no Distrito Policial, a vítima reconheceu os indivíduos.

A testemunha ANILTON RODRIGUES DE SOUZA, também policial militar, declarou que é um dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados; que a ocorrência começou em outra área; que se deparou com dois indivíduos com as características que lhe foram passadas; que eles foram abordados e nada de ilícito foi encontrado; que um deles trazia uma sacola com uma calça dentro; que, indagados, eles negaram a prática do delito; que omitiram onde residiam; que, pelas características, os conduziram ao Distrito Policial, onde foram reconhecidos pela vítima. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que estava em patrulhamento e via rede rádio havia informações sobre as características físicas e vestimentas dos assaltantes; que os acusados estavam caminhando, não correndo; que não se recorda das características que lhe foram passadas; que um dos indivíduos levava uma sacola com uma calça; que não se recorda se eles trabalhavam; que levou os acusados à delegacia pelas características físicas e pelo fato de eles não declararem endereço; que os acusados estavam calmos quando da abordagem; que não confessaram o roubo.

A testemunha VERA LÍGIA OLIVEIRA DOS SANTOS, também policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega Anilton, declarou que foram informados do roubo via rede rádio; que os indivíduos se evadiram para a área do batalhão da declarante; que, de posse das características deles, realizaram patrulhamento; que avistaram dois indivíduos com as características informadas; que, em abordagem, nada de ilícito foi localizado com eles; que entraram em contato com a equipe que estava com a vítima; que a vítima reconheceu os indivíduos; que a vítima disse que um deles usava uma calça preta; que um dos acusados levava uma calça preta; que os indivíduos abordados caminhavam normalmente; que eles não estavam nervosos durante a abordagem; que foram levado à Delegacia por averiguação. Ao ser questionada pela Defesa, declarou que a vítima realizou o reconhecimento dos acusados no distrito policial; que nada de ilícito foi localizado com os acusados; que, durante a abordagem, eles não confessaram o roubo.

Em interrogatório, o acusado JONATHAN NUNES DA SILVA RODRIGUES informou ter 23 anos de idade, bem como que já foi preso e condenado por tráfico de drogas. Quanto aos fatos, afirmou não ser autor dos crimes que lhe são imputados; que, no dia 14 de setembro dormiu na casa de parentes; que o marido da amiga de sua mãe lhe arrumaria um serviço; que ganhou um sofá e um fogão de doação; que saiu dia 15 de manhã e passou na casa de RAFAEL, porque ele precisava de um fogão; que pediu para RAFAEL ajudar a pegar esses objetos; que, ao chegar na rua da casa da RAFAEL, deparou-se com as viaturas; que entrou na casa de RAFAEL e o chamou; que RAFAEL pediu para ele esperar; que passaram em uma loja de celular; que atravessaram a ponte e foram abordados pela polícia; que continuaram caminhando; que estava com uma sacola com um calça preta porque dormiu na casa de sua tia e não tinha trocado de roupa lá; que depois chegou uma viatura da Rocam e tiraram fotos deles; que em seguida os levaram para Delegacia; que na Delegacia ouviu um policial falando pela vítima; que a vítima apenas concordou com o que o policial disse; que foi feito exame

residuográfico em suas mãos.

Enfim, ao ser interrogado, o réu RAFAEL ALVES SANTOS informou ter 25 anos de idade, bem como que nunca foi preso nem internado. Quanto aos fatos, afirmou não ser autor dos crimes que lhe são imputados; que, no dia 15, estava de folga em sua casa, lavando roupas; que, por volta das 10 horas, chegaram várias viaturas na rua de sua casa; que JONATHAN chegou e queria lhe dar um fogão; que saiu para ir buscar o fogão com JONATHAN; que deixou um celular na loja para arrumar; que atravessaram a ponte e, então, uma viatura veio e os abordaram; que, depois, chegou uma viatura da Rocam e tiraram fotos deles; que em seguida os levaram para Delegacia; que foram reconhecidos pela vítima; que foi feito exame residuográfico em suas mãos; que mora sozinho; que trabalha na Prefeitura, com apreensões de produtos vendidos ilegalmente; que trabalha nessa função há 10 meses; que é o seu segundo emprego; que antes trabalhava em hortifrúti; que também vendeu paçoça na rua; que JONATHAN levava uma calça preta porque estava na casa da tia dele; que estava calor e ele trocou de calça.

Passo a valorar a prova.

Embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada pelo depoimento da vítima, pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 15 e pelo laudo pericial juntado às páginas 143/149, a prova produzida sob contraditório não foi suficiente para certificar a autoria delitiva, pois permanecem sérias dúvidas a seu respeito, devendo prevalecer, naturalmente, o estado de inocência.

Como bem apontado pela Defesa, a única prova produzida em relação à autoria delitiva foi o reconhecimento realizado pela vítima.

O primeiro reconhecimento, realizado em sede policial (pág. 16), foi manifestamente ilegal e, conseqüentemente, não possui qualquer valor probatório. Em primeiro lugar, a própria condução dos acusados ao distrito policial foi ilícito, já que, conforme os depoimentos das testemunhas Anilton Rodrigues de Souza e Vera Lúcia Oliveira dos Santos, eles caminhavam tranquilamente pela via pública sem portar nada de ilícito, não havendo justa causa para sua condução coercitiva a delegacia de polícia para submetê-los a reconhecimento pessoal. Em segundo lugar, o reconhecimento em questão foi realizado sem observância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, já que, conforme declarado pela vítima, só lhe foram exibidos os indivíduos reconhecidos, não havendo outros indivíduos ao lado deles. Dessa forma, seja pela condução coercitiva infundada, seja pela inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, trata-se de prova ilícita.

O segundo reconhecimento realizado, já em juízo, foi influenciado pelo reconhecimento realizado anteriormente (o qual, como dito, foi realizado de maneira ilegal), o que reduz consideravelmente seu valor probatório. De mais a mais, o reconhecimento pessoal não possui valor absoluto e não basta, por si só, para autorizar uma condenação. É consabido que a memória humana é complexa, sujeita ao esquecimento e a distorções. Assim sendo, não é cabível pautar a condenação unicamente no reconhecimento pessoal, quando ele não corroborado pelas demais provas produzidas, como no presente caso.

Com efeito, há diversos fatores que põem em dúvida a participação dos acusados no crime imputado.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o valor subtraído da vítima não foi encontrado na posse dos acusados, tampouco nas imediações do local em que eles foram abordados. Não é crível que, logo após a prática delitiva, os acusados dispensariam o valor subtraído.

De mais a mais, consta da denúncia que houve luta corporal entre a vítima e os roubadores e, na disputa pela arma, foram efetuados dois disparos, mas ninguém foi atingido. Sucede que foi realizado exame residuográfico a partir de amostras coletadas diretamente das mãos dos acusados, mas o resultado foi negativo (págs. 139/142). Dessa forma, se, tal como descrito na peça acusatória, houve disparo de arma de fogo em disputa pela arma, a tendência seria a detecção de partículas metálicas provenientes de arma de fogo nas mãos dos acusados, o que não ocorreu.

Ademais, de acordo com o depoimento das testemunhas Anilton Rodrigues de Souza e Vera Lúcia Oliveira dos Santos, os acusados caminhavam normalmente e estavam calmos no momento da abordagem, o que reforça a possibilidade de que eles não foram os autores do delito, sobretudo porque, após a prática delitiva, os roubadores entraram em luta corporal com a vítima, não sendo a tranquilidade de qualquer dos envolvidos uma postura esperada logo após os fatos.

Frise-se também que, ainda de acordo com o depoimento das testemunhas Anilton Rodrigues de Souza e Vera Lúcia Oliveira dos Santos, no momento em que foram abordados, um dos acusados portava uma sacola com uma calça em seu interior. O porte desta sacola é compatível com a versão apresentada por JONATHAN em interrogatório, já que no dia anterior ele dormiu na casa de parentes e tinha uma troca de roupa. Por outro lado, não é crível que um dos acusados, logo após luta corporal com a vítima e fuga do local do fato, tenha encontrado uma sacola e um calça no caminho.

Enfim, ambos os acusados, em interrogatório, negaram a autoria delitiva e apresentaram a mesma versão a respeito do ocorrido no dia dos fatos, a qual é coerente e verossímil.

Em suma, para além da ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial, apta a contaminar todos os demais elementos de prova, há diversos fatores que põe em dúvida a participação dos acusados no crime imputado: a não localização do valor subtraído na posse dos acusados, o resultado negativo do exame residuográfico, o lapso transcorrido entre a fuga e a prisão em flagrante, a realização da prisão por guarnição diversa daquela que perseguiu os suspeitos, a posse de uma sacola com um calça em seu interior. Dessa maneira, dada a tamanha quantidade de circunstâncias que põe em dúvida a autoria delitiva, não resta outra alternativa senão a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do favor rei.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER JONATHAN NUNES DA SILVA RODRIGUES e RAFAEL ALVES SANTOS dos crimes que lhe são imputados neste processo penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

P. R. I.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Itaquaquecetuba, 19 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA